

刑法
No248

R3-2

(配点: 4)

月 日

月 日

住居侵入等の罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

- ア. 甲は、警察署の敷地内に駐車中の捜査用車両のナンバーを把握しようと考え、外部から同敷地内への交通を制限するために設置され、内部をのぞき見ることができない構造になっている高さ2.5メートル、幅0.2メートルの同警察署の塀をよじ登り、その上に立った。この場合、甲には、建造物侵入未遂罪が成立するにとどまる。
- イ. 甲は、窃盗の目的で、乙が所有し、その扉や窓に施錠して管理していた空き家に立ち入った。この場合、甲には、邸宅侵入罪が成立する。
- ウ. 甲は、強盗の目的で、面識のない乙方に行き、その意図を隠しながら、玄関前で、「こんにちは。」と挨拶したところ、これを知人による来訪と勘違いした乙が、「どうぞ入ってください。」と答えたので、乙方内に立ち入った。この場合、甲には、住居侵入罪は成立しない。
- エ. 甲は、乙会社が所有するビルに窃盗に入る目的で、同ビルに接しており、同社が設置した門扉及び金網フェンスによって、同ビルの利用のために供されるものであることが明示され、部外者の出入りが制限されている敷地部分に立ち入ったが、同ビルに立ち入る前に警備員に取り押さえられた。この場合、甲には、建造物侵入未遂罪が成立するにとどまる。
- オ. 甲は、住居権者乙の意思に反し、乙方家屋に立ち入ったが、その後、乙から退去を求められたにもかかわらず数時間にわたって同家屋に居座った。この場合、甲には、住居侵入罪だけでなく、不退去罪も成立し、両罪は併合罪となる。

No248	住居侵入等罪						正答率
R3-2	正解	ア 2	イ 1	ウ 2	エ 2	オ 2	80%

ア 誤っている

最決平 21.7.13. 建造物侵入罪（130 条前段）の客体である「建造物」には、建物のみならず、建物に付属する囲繞地も含まれる（最大判昭 25.9.27 参照）。判例は、「本件塀は、本件庁舎建物とその敷地を他から明確に画するとともに、外部からの干渉を排除する作用を果たしており、正に本件庁舎建物の利用のために供されている工作物であって、刑法 130 条にいう『建造物』の一部を構成するものとして、建造物侵入罪の客体に当たる」としている。そうすると、本記述の塀は、「建造物」の一部を構成し、甲の行為には建造物侵入既遂罪が成立する。したがって、本記述は誤っている。

イ 正しい

130 条前段。130 条の客体は、「人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船」であるところ、これらのうち、一般に、「住居」とは人の起臥寝食の場所（あるいは人の日常生活に使用される場所）、「邸宅」とは居住用の建物で、「住居」以外のもの、「建造物」とは「住居」、「邸宅」以外の建物をいう。本記述の空き家は、「邸宅」に当たる。本記述の空き家は乙が所有し、その扉や窓に施錠して管理していたのであるから、「人の看守する邸宅」に当たるところ、甲は、乙の意思に反して窃盗目的で同空き家に立ち入っており、「侵入」したといえる。よって、甲には、邸宅侵入罪が成立する。したがって、本記述は正しい。

ウ 誤っている

最大判昭 24.7.22. 判例は、本記述と同様の事案において、「外見上家人の承諾があつたように見えても、真実においてはその承諾を欠く」として、住居権者の同意が真意に出たものでなければ、同意があつても住居侵入罪が成立するとしている。本記述では、乙は「どうぞ入ってください。」と答えているが、知人の来訪と勘違いしており、甲の強盗の目的を知らなかった以上、真意に出た承諾があつたとはいえない。よって、甲の行為には住居侵入罪が成立する。したがって、本記述は、甲には、住居侵入罪が成立しないとしている点で、誤っている。

エ 誤っている

最大判昭 51.3.4. 「建造物」とは、単に建物を指すばかりではなく、その囲繞地を含む（最大判昭 25.9.27 参照）ところ、判例は、「囲繞地であるためには、その土地が、建物に接してその周辺に存在し、かつ、管理者が外部との境界に門塀等の囲障を設置することにより、建物の附属地として、建物利用のために供されるものであることが明示されれば足りる」としている。その理由として、判例は、この部分への侵入によって建造物自体への侵入に準ずる程度に建物利用の平穩が害されることから、これを保護するという点を挙げている。本記述の甲が立ち入った敷地部分は、乙会社が設置した門扉及び金網フェンスによって同ビルの利用のために供されるものであることが明示され、部外者の出入りが制限されていることから囲繞地に当たる。そのため、甲は「建造物」に侵入したといえ、建造物侵入既遂罪が成立する。したがって、本記述は誤っている。

オ 誤っている

最決昭 31.8.22. 判例は、建造物侵入罪は正当な理由なく建造物に侵入した場合に成立し、退去するまで継続する犯罪であるから、同罪が成立する以上、退去しない場合でも不退去罪は成立しないとしている。よって、甲には住居侵入罪のみが成立する。したがって、本記述は、甲には、住居侵入罪だけでなく、不退去罪も成立し、両罪は併合罪となるとしている点で、誤っている。